

주의 요구 및 통보

제 목 퇴직처리절차 미이행
관 계 기 관 한국항공우주연구원(인사부서)
내 용

1. 사건 개요

한국항공우주연구원(이하 “연구원”)은 직원 본인이 원하여 퇴직하고자 할 때 퇴직 예정일 1개월 전에 사직원을 제출하고 원장의 승인을 받도록 하고 있으며, 인사부서는 ①퇴직원 작성, ②퇴직원 내부결재, ③퇴직신청 대내시행문, ④퇴직(근무종료) 확인, ⑤퇴직보고 내부결재, ⑥퇴직 인사발령 등 구체적인 퇴직절차를 정하여 퇴직을 처리하고 있다.

B, C, D 책임연구원은 이직하기 위해 2023. 9.20. 경 ①퇴직원을 작성하여 ②퇴직원 내부결재를 기안했지만 주무부처의 사안조사로 보류되다가, 2024. 5.17. 주무부처로부터 연구성과물의 취급·보안관리 부적정으로 “중징계” 처분요구를 받았지만 2024. 9. 4. 연구원 징계위원회에서 이직할 상황이 되지 않아 퇴직철회의사를 밝혔고 최종적으로 “징계부결”로 의결되었다.

A는 2024. 9. 5. B, C, D의 소속 부서장인 E가 결재한 퇴직원 내부결재를 확보한 후, B, C, D의 ③퇴직신청 대내시행문을 접수하지 않고 ④퇴직(근무종료) 확인이 완료되지 않은 상황에서, 징계위원회에서 퇴직철회의사를 인지했는데도 2024. 9.30. ⑤퇴직보고 내부결재를 기안하고 승인받아 사실상 퇴직처리를 완료하였다.

B, C, D는 2024.10. 7. 상기 본인들의 퇴직처리과정에 대하여 인사부서의 “퇴직처리절차 위반 및 강제 퇴직처리 등 직권남용에 따른 부당행위”에 대하여 감사를 요청하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

연구원 「취업규칙」 제4조(준수의무)에 따르면 직원은 법령 및 규정을 준수하고

성실히 직무를 수행해야 하며, 같은 규정 제46조(퇴직)와 「인사규정」 제44조(의원면직)에 따르면 직원은 본인이 원하여 퇴직하고자 할 때에 소정의 절차에 따라 퇴직 예정일 1개월 전에 사직원을 제출하고 원장의 승인을 받아야 한다.

퇴직처리절차와 관련하여, 인사부서에서 2022. 3.10. “퇴직절차 변경 시행(안)”으로 원장의 결재를 받고 전직원에게 공지한 「연구원 퇴직절차」¹⁾에 따르면, 퇴직신청자는 퇴직원을 작성하고 퇴직원 내부결재를 최고부서장까지 결재받은 후 퇴직신청 대내시행문을 기안하여 소속부서장까지 결재가 나면 인사부서로 발송하고, 해당 대내시행문을 접수한 인사부서는 유관부서의 퇴직(근무종료) 확인을 거쳐 최종 퇴직보고 내부결재를 기안하여 원장까지 승인을 받아 인사(퇴직)발령을 내는 순서로 하여 [표1]과 같은 절차로 퇴직을 처리해야 한다.

[표1] 연구원 퇴직절차

단계	구분	주요내용	비고
1	퇴직원 작성	· 퇴직원, 보안서약서, 개인정보동의서 작성	· 작성 : 퇴직예정자
2	퇴직원 내부결재	· 퇴직신청 및 처리를 위한 내부결재 기안	· 결재 : 소속 최고부서장
3	퇴직신청 대내시행문	· 퇴직처리 요청을 위한 퇴직신청 공문 발송 (퇴직일 1개월 전까지)	· 결재 : 소속부서장 · 수신 : 인사부서
4	퇴직(근무종료) 확인서 기안	· 퇴직 처리를 위한 식비, 급여, 자산 등 정산 확인 요청	· 결재 : 소속부서장 · 수신 : 유관부서
	퇴직(근무종료) 확인	· 퇴직자의 식비, 급여, 자산 등 유관부서 확인	· 발신 : 유관부서 · 수신 : 퇴직예정자
5	퇴직보고 내부결재	· 인사부서에서 퇴직처리를 위한 원장 보고 및 승인	· 보고 : 인사부서 · 결재 : 원장
6	퇴직 인사발령	· 퇴직자 퇴직 인사발령 시행	· 인사부서

퇴직철회의 처리와 관련하여 2000. 9. 5. 대법원의 “부당해고구제재심판정 취소” (99두8657) 판례에 따르면, 직원의 퇴직의사표시는 특별한 사정²⁾이 없는 한 “해약고지³⁾”로 봐야 하며 이 경우 근로계약의 해지를 통고하는 사직의 의사표시가 사용자에게 도달한 이상 근로자로서는 사용자의 동의 없이는 사직의사를 철회할 수 없지만, 1992. 4.10. 대법원의 “해고무효 확인 등” (91다43138) 판

1) 연구원 「원규관리규정」 제2조(정의)에 따르면 “예규”란 원규의 해석, 원규에서 누락된 사항 등 주관부서장이 원장의 결재를 받은 사항으로서 향후 원규화될 문서를 뜻하므로 인사부서의 「연구원 퇴직절차」도 예규로 볼 수 있고, 해당 퇴직절차의 내용은 2024.11.25. 퇴직절차 간소화로 변경될 때까지 적용되었음

2) 사직서 내용, 동기, 경위와 제출 이후의 사정 및 처리, 사직철회의 동기 등 제반 사정을 참작하여 종합적으로 판단

3) ‘해약고지’란 근로자가 일방적 의사표시에 의하여 사용자와의 근로계약을 장래에 향하여 종료시키는 것을 말함

례에 따르면, 직원의 퇴직의사표시를 “합의해지⁴⁾의 청약”으로 볼 경우, 사직원의 제출에 따른 사용자의 승낙의사가 형성되어 확정적으로 근로계약 종료의 효과가 발생하기 전에는 사직의사표시를 자유로이 철회할 수 있다.

상기 대법원 판례에 따라 연구원의 「취업규칙」, 「인사규정」 및 「연구원 퇴직절차」를 종합적으로 평가하면 B, C, D의 퇴직의사표시는 [표2]와 같은 사유로 “합의해지의 청약”으로 해석될 가능성이 상당하다고 판단된다.

[표2] 퇴직의사표시를 “합의해지의 청약”으로 판단한 사유

연번	주요 내용
1	· B, C, D의 퇴직의사는 이직을 위한 “의원면직”에 해당되어, - “의원면직”이란 일반적으로 근로자가 사직서를 낸 다음 사용자가 이를 “수리”하여 퇴직하는 것을 의미한다는 점 - 「인사규정」 제44조(의원면직)에 따라 사직원에 대해 <u>원장의 승인</u> 을 받도록 하고 있는 점
2	· 퇴직원 작성자를 “신청인”으로 하여 “ <u>퇴직을 신청한다</u> ”는 취지로 명시하고 있는 점
3	· 「연구원 퇴직절차」의 유의사항에 의하면 “퇴직(근무종료) 확인서 상신 후 유관부서 확인 및 요청사항을 조속히 이행하여 퇴직일 전일까지 결재가 완료되도록 해야함((주요 사항 미결재 시 발령 불가)”라고 명시하고 있어, - 퇴직절차를 구성하는 각 단계가 제대로 준수되지 않을 경우 퇴직발령이 불가능하다는 의미로 이는 <u>근로자의 자유로운 의사로 일방적으로 근로관계를 종료할 수 있도록 하는 해약고지에는 적용되기 어려운 내용인 점</u>
4	· 「연구원 퇴직절차」의 유의사항에 의하면 “금품 등 수수금지 위반행위로 인하여 징계절차가 진행 중이거나 정부기관으로부터 관련 <u>조사가 진행 중인 경우에는 의원면직을 신청할 수 없다</u> ”고 정하고 있는 바, - 위 문구의 해석에 비추어 보더라도 퇴직절차에서 규정하는 ‘의원면직’이란 합의해지의 청약을 의미하는 것으로 해석하는 것이 합리적인 점
5	· 근로자 입장에서 <u>사용자가 사직원을 수리하면 퇴직하고 그렇지 않으면 그대로 근무하겠다는 생각으로 사직원을 제출</u> 하는 경우에 “합의해지의 청약”으로 보는 것이 합리적인 바, - B, C, D는 이직이 무산되거나 사직서가 반려된다면 근무를 계속할 생각으로 사직원을 제출했다고 볼 수 있고, 실제로 사직서 제출 이후 이직이 무산되자 근로관계 존속을 희망한다는 의사를 징계위원회에서 구두로 밝힌 상황 역시 이에 부합하는 점

4) ‘합의해지’란 근로자와 사용자의 합의에 의하여 근로계약을 장래에 향하여 종료시키는 것을 말함

3. 감사결과 확인된 문제점

B, C, D는 이직하기 위해 2023.10.20. 경 퇴직을 희망한다고 2023. 9.22. 경 퇴직원을 작성하여 서명한 후, 퇴직원 내부결재에 첨부하여 기안하였지만 최종 결재권자인 소속 부서장 E는 B, C, D가 주무부처 사안조사의 감사대상이 되어 연구원의 의원면직 제한조치에 따라 승인을 보류하였다.

이후, B, C, D는 약 6개월간 주무부처의 사안조사를 수감 받았고, 2024. 5.17. 주무부처로부터 연구성과물의 취급·보안관리 부적정으로 “중징계” 처분 요구를 받았지만, 연구원 징계위원회에서 2024. 8. 8.과 9. 4. 두 차례 나누어 “중징계” 처분요구를 심의⁵⁾한 결과 “징계부결”로 의결되었고, B, C, D는 징계위원회에서 징계위원장의 퇴직의사 질문에 퇴사하지 않고 계속 근무를 하겠다고 진술함에 따라 징계위원회 간사인 인사부서장 A에게 퇴직철회의사를 밝혔다.

하지만, E는 “징계부결”로 의원면직 제한이 해제됨에 따라 2024. 9. 5. 보류하고 있던 퇴직원 내부결재를 승인하였고, 인사부서장 A는 해당 퇴직원을 확보한 후, 퇴직철회 의사가 있는 상황에서 퇴직처리 가능여부에 대해 법률자문을 받은 결과 B, C, D의 퇴직의사 표시는 “해약고지”로 해석할 수 있고 B, C, D의 퇴직신청 대내시행문과 퇴직관련 부서의 퇴직(근무종료) 확인 없이도 퇴직처리가 가능한 것으로 판단하여 2024. 9.30. 퇴직보고 내부결재를 원장까지 승인받아 사실상 퇴직처리를 완료하였다.

「연구원 퇴직절차」에 따르면, 인사부서장 A는 B, C, D로부터 “퇴직신청 대내시행문”을 접수하고, 퇴직처리와 관련한 유관부서의 퇴직(근무종료) 확인을 거친 후 퇴직보고 내부결재를 승인받아 퇴직을 처리해야 한다.

또한, 대법원 판례 및 「연구원 퇴직절차」에 따라 B, C, D의 퇴직의사표시는 “해약고지” 보다는 “합의해지의 청약”으로 해석될 가능성이 상당하므로 인사부서장 A는 퇴직의사표시에 대한 퇴직보고 내부결재로 승낙의사가 형성되기 이전에 퇴직철회의사를 확인했기 때문에 퇴직의사표시는 적법하게 철회되었으므로 강제로 퇴직을 처리하면 아니 된다.

5) 징계위원회는 2024. 8. 8.에 B를 대상으로, 2024. 9. 4.에는 C, D를 대상으로 개최하였으며, 2024. 9. 4.에 3명에 대하여 심의의결함

그런데도 인사부서장 A는 B, C, D의 퇴직의사표시를 “해약고지”로 평가하고 퇴직신청 대내시행문을 접수하지 않은 상태에서 2024. 9. 4. 징계위원회에서 퇴직철회의사를 확인했음에도 불구하고 2024. 9.30. 퇴직보고 내부결재를 원장까지 승인받아 사실상 퇴직을 처리하여 「연구원 퇴직절차」를 위반하였다.

다만, 인사부서장 A는 노무법인과 법무법인의 자문결과를 기초로 나름의 법률적인 평가를 거쳐 “해약고지”를 적용하였고, 그 이후에도 퇴직철회 인정여부에 대한 확신이 불분명하여 2024.11.14. 퇴직처리는 감사결과에 따라 후속 인사위원회 등을 통해 결정하는 것으로 공문을 결재받아 2024. 9.30. 승인받았던 퇴직보고 내부결재를 취소하고 퇴직처리를 유보했기 때문에 퇴직의사표시의 해석 상의 문제로 발생한 일련의 행정처리과정을 직권남용 등 부당행위로 보기에 한계가 있다.

더불어, 원장과 인사부서장은 2023. 9월 경 주무부처 사안조사가 착수되어 진행되는 과정에서 이미 이직할 직원들에 대해 알 수 있었고, 특히 감사과정에서 B, C, D에 대하여는 보안 위반의 문제가 심각하다고 판단되어 주무부처가 검찰에 수사를 의뢰할 정도로 관심의 초점이 되어 있는 상황이었으며, 「연구원 퇴직절차」에 따라 B, C, D가 기안한 퇴직(근무종료) 확인서를 통해 퇴직자 식비, 급여, 자산 등 유관부서의 확인을 거치는 과정에서 이미 퇴직의사를 인지할 수 있었던 점을 고려하면,

원장과 인사부서장이 퇴직의사표시를 인지한 시점에 “해약고지”가 유효하게 도달되었다고 볼 수 있고, “해약고지”가 유효하게 도달한 이상 사후적으로 퇴직철회의사를 밝혔다 하더라도 이는 효력이 없어 퇴직처리 할 수 있는 것으로 해석하는 면도 존재하므로 퇴직보고 내부결재를 진행한 사실만으로 인사권한을 위반한 행위로 단정할 수만은 없다.

결론적으로, B, C, D의 퇴직의사표시는 “합의해지의 청약”으로 해석하는 것이 상당하다고 볼 수 있으나, “해약고지”와 “합의해지의 청약” 중 어느 하나로 명백히 적용하기 위해서는 퇴직의사의 내용과 경위, 퇴직철회의 과정과 사유 등 제반사정을 고려하여 명확히 판단해야 하는 의사해석 상의 문제이므로

이와 같은 법리적 적용의 적정성은 별개로 하더라도 「연구원 퇴직절차」는 전 직원이 지켜야 할 예규일 뿐만 아니라 기존의 퇴직신청자들의 퇴직처리에도 적용되었던 절차인 만큼 B, C, D에 대해서도 「연구원 퇴직절차」에 따라 퇴직신청 대내시행문을 통해 퇴직의사를 확인하여 처리해야 할 것이다.

조치할 사항 한국항공우주연구원장은

- ① 연구원 「취업규칙」 제46조(퇴직) 및 「연구원 퇴직절차」에 따라 퇴직절차를 이행하지 않은 A에 대해 주의를 촉구하시고, [주의]
- ② B, C, D 책임연구원의 퇴직의사표시는 대법원 판례 및 「연구원 퇴직절차」 등에 따라 “합의해지의 청약”으로 해석하는 것이 상당하므로 「취업규칙」 제46조(퇴직) 및 「연구원 퇴직절차」를 준수하여 퇴직신청 대내시행문을 통해 퇴직의사를 확인하여 퇴직을 처리하시기 바랍니다. [통보]